



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0058355-91.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WESLEY HONDA DE SOUZA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Renata William Rached Catelli**

THAIS HONDA SILVA e WESLEY HONDA DE SOUZA, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. 35, “caput”, c.c. artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06, porque em data e local não determinados, associaram-se com a adolescente **Talita Cristina Honda** para fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Consta ainda que no dia 13 de julho de 2016, por volta das 21h:00, na Rua Najatu, 10, Penha, traziam consigo, vendiam e, em momento anterior, adquiriram drogas, consistentes em 2,6g de cocaína, acondicionados em 07 invólucros. Consta ainda que no mesmo contexto, Wesley Honda de Souza opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Segundo se apurou, policiais civis realizavam patrulhamento a fim de verificar informação referente ao comércio de entorpecentes na região dos fatos. Ao indagarem um transeunte, receberam informação de um casal bem como do local onde comercializavam. No local, estavam os réus e a adolescente Talita, que foram abordados. Wesley entrou em luta corporal e fugiu, sendo detido em local próximo, portando 02 invólucros de drogas. Tais também se evadiu e deixou cair 05 “eppendorfs”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da mesma droga. Diante dos fatos, foram presos em flagrante.

Os réus foram notificados e apresentaram Defesa Preliminar (fls. 130/161), sendo recebida a denúncia (fls. 161) e efetivada a citação (fls. 157), designando-se audiência na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma defensiva e os acusados foram interrogados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais sob a forma de memoriais (fls. 171) requerendo a condenação nos termos da denúncia e a fixação do regime inicial fechado. A defesa constituída por Wesley (fls. 180) requereu a absolvição por falta de provas da traficância ou ainda a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343, absolvição quanto à associação, afastamento do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06 e a absolvição quanto à resistência.

A Defensoria atuante em prol de Thais (fls. 187) postulou a absolvição por falta de provas, afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI, pena no mínimo, aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, regime diverso do fechado e direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 37, pelo Laudo de Constatação de fls. 40, bem como pelo Laudo químico-toxicológico de fls. 152.

Silente na fase policial (fls. 12), judicialmente,

0058355-91.2016.8.26.0050 - lauda 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Wesley disse é irmão de Talita e primo de Thais e compareceu a um ponto de vendas para comprar crack, acabando por adquirir cocaína ante à falta do primeiro. Acabaram abordados ele e sua prima, correndo com medo de ser morto. Talita acabou sendo abordada no local. Foi preso na rua de trás e acabou sendo agredido. A policial ouvida nos autos não participou da prisão. Negou a traficância e Thais não tinha nada de ilícito. Na época da prisão, morava com sua mãe e fazia bicos na borracharia do padrasto de Thais. Teve condenação anterior por roubo e fugiu na saída temporária. Indagado pela acusação, disse que fugiu da Colônia penal por conta de dívidas de drogas. O policial ouvido no processo lhe deu uma gravata durante a abordagem. Portava somente 1,5g de cocaína, divididas em duas capsulas. Indagado pela defesa, disse que não era namorado de Thais, que é sua prima. Sabe que Thais é usuária de cocaína, negando que tenha imputado a ela a posse das drogas. Sua irmã foi agredida. Uma quarta pessoa, que é usuária, também foi abordada e acabou liberada.

A corré Thais (fls. 48) disse na delegacia que estava no local dos fatos com Wesley e Talita, e correu por ter se assustado com a abordagem. Não carregava sacola nas mãos e apesar de saber que seus primos são usuários, não pode afirmar se efetuam também a venda. **Judicialmente**, disse que Wesley e Talita são seus primos. Quanto aos fatos, disse que estava na borracharia de seu padrasto quando seu primo a chamou para beber defronte uma igreja. Dois homens muito fortes empurraram seu primo na parede e pegaram sua prima, quando, então, aproveitou para fugir. Negou ter corrido com drogas. Passados dias, recebeu intimação para comparecer à delegacia. Ficou sabendo que Wesley foi preso, e ele lhe



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

contou que foi agredido. Seu primo a chamou para curtir, não sabendo se portava drogas. Usaria drogas no local, mas não tinha porções, não sabendo se seu primo também as teria. Indagada, disse que é usuária de entorpecentes, mas parou depois da prisão. Usava cocaína, sabendo que seus primos também usam. Ficou sabendo que os policiais foram à casa de seu padrasto. Correu para a casa de seu irmão para pedir ajuda, relatando a ele o ocorrido. Os agentes que os abordaram não se identificaram como policiais. Não teve contato com Priscila e Marcelo no dia da prisão, mas somente quando compareceu à delegacia. Em momento algum confessou o tráfico de drogas. Estava na praça há dez minutos. A abordagem se deu próxima da escada. Não havia ninguém na rua, somente um usuário de crack à sua frente. Wesley reagiu à prisão. Ele era procurado, foragido do semiaberto. Ele usava drogas, não tem joias ou roupas bonitas.

A testemunha Marcelo Tadeu Nunes, policial civil, disse que recebeu informação de pároco da igreja no local dos fatos sobre o tráfico praticado por um casal, apontando-os. Junto do casal havia uma criança. Chegou ao local e pediu uma porção, momento em que o réu correu e entrou em luta corporal com ele. A ré correu e deixou cair cinco eppendorfs de cocaína. Com o acusado foram encontrados dois pinos. A menor falou que o casal era quem fazia a traficância e que somente os acompanhava ali. Eles moravam perto do local do flagrante. Não se lembra se viu atos de mercancia, e as embalagens que portavam eram iguais. A adolescente falou que eles vendiam drogas. O réu imputou à corré a propriedade das drogas. Uma pessoa na rua viu que o casal era quem vendia. Não os conhecia antes dos fatos. No local há um conhecido ponto de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

consumo, junto à escadaria da igreja. Indagado pela defesa, o policial ainda disse que chegou ao local por meio de uma denúncia informal, a qual não foi registrada. Não sabe se o local é ponto de drogas. Chegou a primeira pessoa que apontou os réus ao se passar por usuário. Eles estavam a pouca distância do delator. Cerca de 06 policiais participaram da prisão. Conseguiu abordar o réu na Avenida Amador Bueno da Veiga. Não tem qualquer dúvida de que a outra pessoa que correu era a corré Thais, sendo ela intimada em sua casa pelo próprio policial, oportunidade em que negou a traficância. Ela não queria ir à delegacia, mas foi sem necessidade do uso de algemas. A adolescente foi quem forneceu o endereço da ré, que morava a 08 km do local da prisão. Não chegou a entrar na casa da ré, porque o portão estava fechado. Na oportunidade em que foi ouvida, ela não mencionou que era usuária. Continua havendo uso de drogas no local dos fatos. Já efetuou prisões ali novamente. Não entrou no endereço da ré. Não presenciou atos de mercancia, mas os réus ofereceram drogas a ele antes de saber que era policial.

A policial Priscila Cabral disse que realizava patrulhamento na região e, nas cercanias, um rapaz disse que um casal vendia drogas no local. Compareceu à rua onde ele falou com as características do casal, abordando-os. Thais correu com a sacola e derrubou eppendorfs. Wesley foi detido na Avenida Amador Bueno. Os abordados eram primos e Wesley é irmão de Talita. As drogas estavam com Thais e Wesley tinha duas porções. A menor assumiu que eles vendiam drogas, mas estavam sem porções no momento. Não se recordou da localização de dinheiro ou se eles ficaram em silêncio. Wesley foi detido pela testemunha Marcelo. Não se recordava bem da ocorrência. Thais correu do local. Não presenciou atos de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mercancia. O rapaz que informou a venda estava bem próximo deles, não sabendo especificar a metragem, chegando a apontar o casal. O local é ponto de drogas. Não conhece algum Joel no local. Não sabia que Wesley estava foragido da justiça. Não esteve mais no local e não sabe se ali ainda há ponto de vendas. Chegou a diligenciar na casa de Thais, local apontado por Talita. Posteriormente, Thais foi à delegacia. A casa de Thais é em uma rua normal, não havendo favela ali.

A testemunha Talita disse que é irmã de Wesley e prima de Thais. Policiais chegaram ao local repentinamente, não entendendo o que acontecia. Sua prima correu. Sabia que seu irmão era procurado. Na delegacia não disse que estavam com drogas no flagrante. Sua mãe não presenciou seu depoimento, sendo forçada a depor neste sentido. Estava no local do flagrante bebendo, negando que havia drogas por ali. Possui 16 anos e já passou pela Fundação Casa, por furto. Thais não participou deste furto que ostenta. Não viu as drogas na delegacia, negando sua existência no flagrante. Indagada pela defesa, disse que usa droga, mais precisamente cocaína, não a consumindo no dia da audiência. Nunca viu Wesley vender drogas, sabendo que ele é usuário.

A testemunha defensiva Fátima, tia dos réus, disse que a mãe de Wesley tem situação crítica, não podendo ajudar seus próprios filhos. Wesley já foi preso uma vez, não sabendo em que circunstâncias ele havia fugido. Ajudou sua irmã a fazer a carteirinha de visita e passado um tempo ele apareceu e a abraçou. Sabe que Wesley usa drogas e bebe, não tendo dinheiro nem mesmo para comprar cigarro. Nunca viu seus sobrinhos vendendo drogas. Suas sobrinhas não usam drogas e não ostentam roupas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

bonitas ou jovens. A mãe de Wesley é caçula e a de Thais é a irmã do meio.

Desta forma, a prova autoriza a prolação de um decreto condenatório pelo tráfico narrado na denuncia, eis que os policiais foram coerentes e apontaram que os réus portavam porções de cocaína em companhia da menor Talita, sendo apontados por um delator das cercanias de onde estavam como traficantes.

Os policiais não conheciam os réus antes da abordagem, não possuindo motivos para lhes imputar falsamente a prática de tão grave delito. Ademais, na condição de funcionários públicos, possuem presunção “*juris tantum*” de veracidade em tudo quanto alegarem, não se podendo colocar em descrédito suas declarações, tão somente pela condição funcional.

As versões dos réus e da menor com eles abordada são dissonantes e não merecem crédito. Ora, Talita e Thais negaram veementemente a posse das drogas, informando que somente bebiam por ali. Por sua vez, Wesley disse que compareceu a um ponto de vendas e que tinha duas porções sendo que sua irmã e prima estavam juntos dele. Aliás, Thais disse que pretendia usar drogas e estranhamente disse que não tinha porções e que não sabia se Wesley as teria.

Por fim, a versão de Talita nem mesmo merece crédito, por ser irmã do corréu, e não presta depoimento compromissada. Durante a audiência teve visível dificuldade de apontar fatos notórios como a fuga de seu irmão, não sendo exigível que falasse a verdade para incriminá-lo. Portanto, não há como receber como verdadeira sua versão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A testemunha Fatima não presenciou a abordagem, somente explicando que os réus vivem em situação difícil e que Wesley não tinha dinheiro nem para um cigarro. Assim, reforça-se a farta prova de que as drogas que ostentava se destinavam sim à venda e não ao uso pessoal. Aliás, não se está discutindo aqui que se tratasse de dois grandes traficantes, que comprem jóias ou roupas caras. Pelo contrário, até o fato de estarem em situação difícil economicamente os teria levado a tal ofício. O réu era foragido e dificilmente conseguiria um emprego lícito.

Neste sentido, seja pelo seguro relato dos policiais que narram denuncia anônima de tráfico, seja pelo depoimento da própria tia que contou não ter Wesley condições para manter seu vício, evidente a finalidade das drogas, não sendo possível a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Constato que o tráfico foi praticado em concurso com adolescente, que não portava drogas, mas estava junto deles no momento em que portavam, tendo ela admitido informalmente aos policiais que participava desta nefasta atividade.

A princípio caracterizar-se-ia conflito aparente de normas entre o artigo 244-B da Lei 8069/90 e a causa de aumento do artigo 40, VI. Neste diapasão, valho-me do princípio da especialidade para fazer incidir a Lei menos ampla, qual seja, a lei de drogas. Sobre o mencionado leciona Nucci:

"Critério da Especialidade: lei especial afasta a aplicação de lei geral (lex specialis derogat legi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

generalis), como, aliás, encontra-se previsto no art. 12 do Código Penal. Para identificar a lei especial, leva-se em consideração a existência de uma particular condição (objetiva ou subjetiva), que lhe imprima severidade menor ou maior em relação à outra. Deve haver entre os delitos geral e especial relação absoluta contemporaneidade." (Código Penal Comentado. Ed. RT: 2012 - p. 120/121). Aliás, a mencionada causa é comprovada pela prova testemunhal colhida, sendo desnecessária prova de anterior pureza do agente (súmula 500 do STJ).

A Defesa de Wesley pediu o afastamento da causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, causa esta que se relaciona ao tráfico praticado com violência ou outro meio de intimidação difusa ou coletiva. Ocorre que a única causa de aumento mencionada na denúncia e nos memoriais da acusação é aquela já discutida acima, alusiva a participação de adolescente (artigo 40, VI). Assim, não há que se discutir tal pedido, posto que pelo princípio da correlação não poderia a pena ser majorada por esta causa já que não incluída ela na exordial.

Por outro lado, a **associação não foi comprovada pela prova testemunhal colhida**. Os policiais ouvidos não foram seguros em apontar o caráter estável da associação, eis que ouviram a notícia da traficância e já operaram a abordagem, somente se comprovando tal estabilidade por uma complexa investigação, com uso de escutas e apreensão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de papéis relacionados à contabilidade, jamais por uma simples incursão como no caso em tela. **O simples fato de serem primos não autoriza a presunção de que traficavam em caráter duradouro.**

Nessa esteira a lição de Vicente Grecco Vilho:

“Elemento subjetivo do tipo - É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração” (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, Saraiva, 2008, p. 128).

Também não há provas seguras da resistência imputada a Wesley na exordial. O policial Marcelo, responsável pela abordagem dele, descreveu de modo extremamente sucinto que o réu entrou em luta corporal com ele, sem esmiuçar que tipo de violência empregou para se livrar da prisão. Priscila não ratificou a versão da luta corporal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Assim, não há provas para condená-lo pelo delito previsto no artigo 329 do Código Penal.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, aplico aos dois acusados a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa pelo tráfico, diante das circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

Não há atenuantes a se considerar. A condenação que ostenta Wesley não se presta à reincidência, eis que tem trânsito em julgado posterior (23/07/2016- certidão de fls. 198).

Na terceira fase, reduzo **as penas de Thais** em 2/3, presentes os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, chegando-se ao montante de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa. Na mesma fase, aumento as penas em 1/6, comprovada a participação de adolescente, chegando-se ao montante de **01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 193 dias-multa.**

Para Wesley, deixo de aplicar o redutor, considerando sua passagem anterior, a qual a despeito de não se prestar ao reconhecimento da reincidência, demonstra que ele se dedica a atividades criminosas. Na mesma oportunidade, majoro suas penas em 1/6, presente causa de aumento relativa ao concurso com adolescente, chegando-se ao **montante de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fixo o regime inicial fechado. O tráfico é um crime grave e o regime inicial fechado é o único compatível com tal gravidade. Relaciona-se a outros delitos como tráfico de armas e crimes contra o patrimônio. Pelos mesmos motivos, **incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.**

Wesley não poderá recorrer em liberdade justificando-se sua custódia cautelar como garantia de aplicação da lei penal, evitando-se possível fuga, considerando que assim o fizera quando cumpria pena em semiaberto.

Expeça-se mandado de prisão para Wesley.

Thais poderá recorrer em liberdade, tendo comparecido a todos os atos judiciais para os quais estava intimada.

4. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para condenar **THAIS HONDA SILVA e WESLEY HONDA DE SOUZA**, qualificados nos autos, às respectivas penas de **01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 193 dias-multa, no piso legal, e 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no piso legal**, como incurso no **artigo 33, “caput”, c.c. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os da imputação do artigo 35 da referida norma, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.**

Autorizo a incineração das drogas.

P.R.I.C.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI

JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 01 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**